

Prawa konsumenta przy zakupie samochodu

Samochód traktowany jest jak każdy inny sprzedawany towar, a ten przede wszystkim musi być zgodny z umową: opisem, uzasadnionymi oczekiwaniami kupującego czy instrukcją obsługi. Różnice mogą się pojawić, gdy umowa będzie miała charakter profesjonalny, jednak tego zagadnienia nie będziemy poruszać – skupimy się na sytuacji, gdy zakupu dokonuje osoba nie będąca profesjonalistą. Taki kupujący może występować w umowie jako konsument (kupi od przedsiębiorcy) lub jako równorzędna strona umowy (nie-konsument, zakup od osoby, która nie jest przedsiębiorcą).

Różnica może się też pojawić, gdy kupimy samochód używany, jednak przede wszystkim w zakupie niekonsumenckim.



Zakup nowego pojazdu od przedsiębiorcy – odpowiedzialność sprzedawcy za zgodność z umową

Kupujący towar od przedsiębiorcy na własny użytek, jako osoba fizyczna, jest konsumentem. W takim przypadku prawo chroni kupującego w największym stopniu. Jest to ochrona ustawowa, określona w art. 43a i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Co do zasady, wydawany pojazd musi być zgodny z umową, chyba że kupujący został poinformowany o niezgodności (wadzie, braku jakiegoś wyposażenia), a także wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru. **Odpowiedzialność sprzedawcy** za niezgodność ma charakter bezwzględny – sprzedawca nie może takiej odpowiedzialności ani wyłączyć, ani ograniczyć. Z tym też wiąże się termin odpowiedzialności: 2 lata. Jeżeli w tym terminie w pojeździe wystąpi niezgodność, od sprzedawcy będzie można żądać naprawy lub wymiany, a w dalszej kolejności konsument może obniżyć cenę lub odstąpić od umowy i zażądać zwrotu pieniędzy.

Odpowiedzialność sprzedawcy obejmuje wszystkie elementy sprzedawanego pojazdu, niezależnie od tego kto jest producentem, importerem lub dostawcą. Dotyczy to także oprogramowania, usług cyfrowych lub treści cyfrowych, jeżeli dostarczane są od razu z samochodem a brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie.

Żądania i zgłoszenie niezgodności odbywa się w postępowaniu reklamacyjnym, które nie jest sformalizowane. Reklamację należy złożyć tak, aby posiadać dowód (np. pismo za potwierdzeniem na kopii, list polecony). Zazwyczaj jednak przedsiębiorcy (a już zwłaszcza profesjonalne salony sprzedaży) posiadają własne druki reklamacji i wydają kopie. Niemniej tu trzeba pamiętać, że treść zgłoszenia ma być zgodna z życzeniem konsumenta – przed złożeniem podpisu należy bezwzględnie sprawdzić treść całego zgłoszenia (to co małym drukiem też). Zdarzają się zastrzeżenia, które nie są korzystne dla zgłaszającego i mogą mu zaszkodzić w dalszym postępowaniu. W ostateczności sprzedawca ma obowiązek przyjęcia pisma przygotowanego przez samego konsumenta.

Sprzedawca ma termin 14 dni na rozpatrzenie reklamacji – brak odpowiedzi w tym terminie oznacza obowiązek jej uznania.

Przepisy nie zobowiązują sprzedawcy do zapewnienia pojazdu zastępczego ani ponoszenia kosztów wynajmu innego na czas naprawy lub rozpatrywania reklamacji. Jednak obowiązek zapłaty odszkodowania za taki najem może się pojawić, gdy naprawa lub inne czynności reklamacyjne przedłużają się. Sprzedawca ma bowiem obowiązek doprowadzenia pojazdu do stanu zgodności z umową w rozsądnym czasie. Nie jest to – jak widać – termin określony w dniach. Jako punkt odniesienia należy brać specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Zwykle przyjmuje się, że termin nie przekraczający 14 dni jest rozsądny, ale w specyficznych przypadkach może się zmienić.

Koszty związane z samą naprawą lub wymianą pokrywa sprzedawca, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów. W tym też mieszczą się koszty dostarczenia pojazdu do sprzedawcy, np. holowania, gdy samochód zepsuł się w trasie lub pod domem.

Zwykle przedmiotem konfliktu pomiędzy stronami jest to, czy sprzedawca odpowiada za niezgodność. Ustawa określa, że przez cały czas odpowiedzialności (2 lata) na sprzedawcy spoczywa domniemanie, że niezgodność była w towarze od początku. Upraszczając, to sprzedawca musi udowodnić, że wina leży po stronie kupującego lub przyczyna pojawiła się już po wydaniu samochodu.

Przykład? Jeżeli po roku przestanie działać mechanizm składania lusterek z powodu usterki fabrycznej napędu, odpowiedzialność będzie ponosił sprzedawca. Jeżeli jednak w prawidłowo skonstruowanym samochodzie dojdzie do przegryzienia kabli przez zwierzęta, taka odpowiedzialność nie wystąpi. Sprzedawca będzie też odpowiadał przez pełen okres 2 lat za stan prawidłowo eksploatowanej baterii.

Ewentualne spory należy rozwiązywać w miarę możliwości polubownie, najpierw w postępowaniu reklamacyjnym (dbamy o dowody!) a później przy wsparciu organizacji konsumenckich lub powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów. Ostatecznością jest sąd powszechny.



Zakup używanego pojazdu od przedsiębiorcy – odpowiedzialność sprzedawcy za zgodność z umową

Jeszcze kilka lat temu przedsiębiorca handlujący samochodami używanymi mógł skrócić odpowiedzialność za towar do roku. Obecnie (od 1 stycznia 2023 r.) nie jest to możliwe i sprzedawca odpowiada za towar używany tak jak za nowy.

Naturalnie, obie strony przy ewentualnych reklamacjach powinny wziąć pod uwagę stan zużycia pojazdu, niemniej to przede wszystkim na sprzedawcy spoczywa ciężar ryzyka wystąpienia usterki, który przy pojazdach używanych jest znacznie wyższe. Sprzedawca jednak posiada możliwość dokładnej diagnostyki i nie może tego przerzucać na kupującego.



Zakup używanego pojazdu od osoby nie będącej przedsiębiorcą

Rynek tzw. prywatnego obrotu samochodami używanymi jest znaczący, aczkolwiek z powodu nieprofesjonalnego charakteru transakcji pozostaje poza sferą zainteresowania instytucji konsumenckich. Mamy tu do czynienia z umową sprzedaży, zawieraną przez osoby, z których żadna nie jest przedsiębiorcą – kupujący nie jest zatem konsumentem i nie obejmuje go bezwzględna odpowiedzialność sprzedawcy.

To jednak nie oznacza zupełnego pozbawienia ochrony kupującego, choć jej poziom będzie zależał od treści umowy sprzedaży.

To czego strony nie mogą wyłączyć, to odpowiedzialność za szkody wyrządzone z winy umyślnej. Sprzedawca będzie też zwykle odpowiadał za wydanie całego pojazdu, z umówionymi elementami – jeżeli w tym zakresie pojawią się jakiegokolwiek wyłączenia, należy zrezygnować z takiego kontraktu. Inną natomiast rzeczą jest często spotykane wyłączenie odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi (art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego). Jest to odpowiedzialność (i poprzedniczka) podobna do odpowiedzialności za zgodność towaru z umową, obciążającą sprzedawcę-profesjonalistę. Ponieważ oba te typy odpowiedzialności są na zasadzie ryzyka, nieprofesjonalni sprzedawcy często wyłączają ją w umowach. Jest to poniekąd rozsądne: sprzedawca używanego samochodu ma tutaj inne możliwości niż profesjonalny salon.

Ostatecznie, to strony uzgadniają, czy wyłączają rękojmię w umowie. Jeżeli nie wyłączą lub nie ograniczą (np. do roku), sprzedawca będzie odpowiadał przez 2 lata i będzie zobowiązany do usuwania wad, które powstaną w tym czasie, a nawet do zwrotu pieniędzy.



Gwarancja

Gwarancje udzielane przy sprzedaży to dodatkowa ochrona dla kupującego. Może przysługiwać pierwotnemu nabywcy, może też „iść” za towarem. Przede wszystkim jednak należy zapoznać się z zakresem gwarancji (książka gwarancyjna, warunki gwarancji).

Gwarancja może być udzielona zarówno na nowy jak i używany samochód. Ponieważ jest to ochrona dobrowolna (nie ma obowiązku udzielania gwarancji, choć nie sytuacja sprzedaży nowego samochodu bez gwarancji jest niespotykana), gwarant może w znacznym zakresie dowolnie określić jej zakres (np. czas trwania, elementy objęte gwarancją).

Pominiemy tu opcję udzielania gwarancji przy obrocie nieprofesjonalnym, choć zdarzają się w nim umowne, tzw. gwarancje rozruchowe, często bez szerszego uszczególnienia.

Gwarancja udzielana konsumentowi musi przede wszystkim zawierać postanowienia identyfikujące podmiot odpowiedzialny (gwaranta), zakres odpowiedzialności, dostępne sposoby usuwania wad, a także zapewnienie, że gwarancja ma charakter alternatywny wobec ustawowej odpowiedzialności sprzedawcy będącego przedsiębiorcą. To ważne, bo sprzedawcy mają skłonność do odsyłania konsumentów właśnie do serwisów gwarancyjnych lub przyjmowania reklamacji z ramach gwarancji, nie zaś swojej odpowiedzialności.

Podkreślmy: sprzedawca zawsze (niezależnie od zakresu czy istnienia gwarancji) będzie odpowiadał wobec kupującego konsumenta za niezgodność towaru z umową. Ta odpowiedzialność obejmuje zawsze cały towar i każdy jego zakupiony element. Sprzedawca będzie zobowiązany do nieodpłatnego usuwania usterek czy braków, a w ostateczności także do zwrotu pieniędzy. Gwarancja będzie zwykle węższa – może nie obejmować całego pojazdu, może mieć krótszy termin niż 2 lata (np. w odniesieniu do pewnych elementów), wreszcie może nie umożliwiać odzyskania pieniędzy, gdy samochód okaże się po prostu usterkowy.

Wybór pomiędzy odpowiedzialnością sprzedawcy a gwarancją należy zawsze do konsumenta, a skorzystanie z jednej odpowiedzialności nie ogranicza możliwości skorzystania z drugiej przy kolejnym zdarzeniu.

Gwarancja jest zwykle sposobem podniesienia atrakcyjności handlowej rzeczy, stąd np. gwarancje 10-letnie na nowe samochody (choć najczęściej tylko na wybrane elementy, choćby blacharkę). Ostatnio na popularności zyskują gwarancje wydawane przy samochodach używanych, niekiedy też dodatkowo

sprzedawanych. Tu warto zwrócić uwagę na zakres takiej gwarancji, obowiązki kupującego (które mogą być specyficzne) oraz to, czy nie jest to zwykłe ubezpieczenie. Oczywiście i w tym ostatnim przypadku nie musi to być problem. Ważne jest natomiast, kto i w jakim zakresie ubezpiecza.